

공직기강

직장내 괴롭힘 감사 결과 보고서

- 공직기강 -

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 조사는 ◇◇지사의 사실조사 요청으로 ‘관리소장과 직원 간 괴롭힘’ 과 관련된 건으로 조사요청 내용을 검토하여 사실관계를 확인하고 규정위반 행위에 대한 책임을 물어 공직기강 확립 및 재발 방지에 그 목적이 있다.

2. 감사 중점사항

직장 내 괴롭힘 행위 성립 여부에 조사 중점을 두고 관련자 등에 대하여 실지조사를 실시하였다.

3. 감사대상 및 범위

☐ 감사대상

- 행위자: ◇◇지사 ○○○○○○ 과장 ○○○ (2*****, 기술*급)
- 피해자: ◇◇지사 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 주임 □□□ (2*****, 기술*급)
- 참고인: ◇◇지사 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 주임 ○○○ 외 11명

☐ 감사범위: 직장 내 괴롭힘 행위 성립 여부 등 전반

4. 감사기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2024. 12. 9. ~ 12. 20.
- ☐ 감사인원 : 감사부장 외 3명

II. 감사결과 주요내용

1. 관련규정 및 판단기준

- 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 「임직원 윤리 행동강령」 제37조(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 및 「취업규칙」 제3조(준수의무)에 따르면 공단 직원은 법령, 기타 제·규정을 준수하도록 규정되어 있다.

2. 감사결과 및 확인된 문제

1) 직장 내 괴롭힘 행위 여부

피해자에게 담당하기 어려운 근무시간외 전화착신대기 업무를 전담하게 한 것은 업무상 적정범위를 넘어 과도한 업무지시 행위가 인정되며, 또한 피해자에게 사회통념상 부적절한 호칭과 욕설로 대우한 행위 또한 직장내 괴롭힘 요건 행위에 해당한다고 인정된다.

2) 복무기강 문란 행위 여부

행위자는 임직원의 이해충돌 방지지침 및 임직원 윤리행동강령 등을 위반하여 업무용 차량을 사적으로 사용한 사실이 확인되었다.

3) 허위 진술 행위

사실관계 조사과정에서 행위자는 본인의 행위에 대해 부인하고 허위 진술로 일관하다가 증거자료가 제시된 행위 일부에 대해서만 인정하는 등 공단의 준수 의무를 위반하고 품위를 손상시킨 사실이 확인되었다.

3. 조치할 사항

군 주거사업소의 업무를 총괄하는 소장으로서 소속 직원들을 통솔하고 공단의 방침 이행에 솔선수범하여 규정 및 지침을 준수해야 함에도 불구하고 근무시간외 부당한 전화착신대기 업무지시 행위와 부적절한 호칭과 욕설로 직원을 대우한 행위 및 업무용 차량을 사적 이용한 점 등을 종합적으로 고려할 때 이에 상응하는 조치가 불가피 하다고 판단하여, 행위자○○○에게 「감사직무규정」 제28조(감사결과 조치)에 의거 ‘중징계’ 처분을 요청한다.

Ⅲ. 행정사항

□ 처분요청 : □□□□실

□ 감사결과 : 공공감사정보시스템 및 홈페이지 경영공시. 끝.